

1500155-15.2020.8.26.0555

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Victor Trevizan Cove

Comarca: Ribeirão Bonito

Foro: Foro de Ribeirão Bonito

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... em julgado da condenação do réu por crime de tráfico praticado após o delito que ora lhe é imputado, restou evidenciado não se tratar de réu iniciante na seara criminosa.

Pelo contrário, o réu praticou outro delito de tráfico de drogas enquanto respondia em pelo presente delito, tendo sido por ele condenado mediante sentença transitada em julgado, a qual reconheceu o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Bonito

Foro de Ribeirão Bonito

Vara Única

Rua Governador Pedro de Toledo, nº 231, Ribeirão Bonito-SP - cep 13580-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500155-15.2020.8.26.0555 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500155-15.2020.8.26.0555

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2175643/2020 - DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO, 12499404 - DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO,

1526/20/908 - DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO, 2175643 - DEL.POL.BOA ESPERANÇA DO SUL,

1526/20/908 - DEL.POL.BOA ESPERANÇA DO SUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JORGE LUIZ FLAUSINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Victor Trevizan Cove

Vistos.

Jorge Luiz Flausino foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo consta da inicial, no dia 18 de julho de 2020, por volta das 21 horas, na rua Geraldo Ramos, nº 10, município de Boa Esperança do Sul, nesta Comarca, trazia 85 porções de cocaína na forma de crack, com peso de 18,77 gramas e 16 porções cocaína com peso de 5,2 gramas, substâncias que causam dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida (fls. 95/96). O acusado foi citado e ofertou resposta escrita.

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas e, ao final, o acusado foi interrogado. Em memoriais, o Ministério Público postulou a procedência do pedido condenatório. Por sua vez, a defesa pugnou pela desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da lei, 11343/06, subsidiariamente aplicação das penas restritivas de direitos, além do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do delito está inserta no auto de prisão em flagrante de fls. 01, boletim de ocorrência de fls. 05/07, auto de exibição e apreensão de fls. 08/09 e laudo definitivo de fls. 59/61. Igualmente a autoria. Perante a autoridade policial o acusado disse que teria feito besteira.

Em juízo, negou os fatos. Disse que tinha apenas crack e não cocaína. Disse que o crack era de sua propriedade para o seu consumo. Disse que estava fazendo consumo de drogas juntamente com outras pessoas, sendo que sua mãe teria expulsado todos de dentro de casa. Disse que foi sozinho comprar a droga em Araraquara. Disse que a droga estava há aproximadamente duas horas. Disse que a droga foi comprada pelo réu e o réu entregava a droga para outras pessoas usarem drogas. Disse que trabalhava de servente de pedreiro e afirma que há dois anos não está registrado. Disse que o último registrado de emprego é de dezembro de 2019. Disse que pagou 800 reais na droga em Araraquara. Disse que o réu tinha em sua posse 822 reais.

Com efeito o policial militar Leandro Augusto Martins disse que no dia e dias anteriores receberam denúncias de que o réu estaria vendendo drogas. Foi até o local da denúncia e o réu correu para dentro de sua residência. Disse que foi abordado pelos policiais e o réu foi flagrado com a droga. O réu confessou que possuía drogas em outro local do imóvel. O réu disse que estava vendendo drogas. Disse que foi apreendida quantia em dinheiro em notas miúdas. Disse que o réu já foi detido outra vez por droga.

O policial civil Renan Andrade disse que o réu já tinha passagem por ato infracional por tráfico e havia denúncias de que o réu estaria comercializando drogas. Disse que o réu foi preso pela militar antes do desfecho das investigações pela civil.

Registre-se que não se pode simplesmente presumir a inidoneidade dos depoimentos dos policiais militares e civis pela mera condição funcional, pois são agentes públicos e gozam da presunção relativa de legitimidade de seus atos.

A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais goza da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Ademais, não há nenhum dado nos autos que infirme a palavra dos policiais.

Inverossímil que os milicianos tinham o intuito de acusar pessoa que sequer conheciam.

Por sua vez, os depoimentos das testemunhas de acusação revelam-se coerentes e harmônicos com o conjunto probatório. In casu, as provas coligidas evidenciam a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu foi preso após a denúncia que estaria vendendo drogas; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais, bem como possuía dinheiro, circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita. Ademais, o réu já foi condenado por tráfico de drogas em outro processo, conforme certidão de fls. 140/142.

A procedência, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual, fixo a pena no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de multa no valor equivalente a 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não existem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, considerando a certidão de fls 140/142, a apontar o trânsito em julgado da condenação do réu por crime de tráfico praticado após o delito que ora lhe é imputado, restou evidenciado não se tratar de réu iniciante na seara criminoso.

Pelo contrário, o réu praticou outro delito de tráfico de drogas enquanto

respondia em pelo presente delito, tendo sido por ele condenado mediante sentença transitada em julgado, a qual reconheceu o tráfico privilegiado, não se considerando naquela ocasião o processo em tela para obstar a benesse legal. Assim, inequivocamente constitui circunstância incompatível com a finalidade da lei de beneficiar aquele com envolvimento pontual e isolado no tráfico. A primariedade e os bons antecedentes não são requisitos únicos para aplicação do redutor, sendo exigência expressa do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 que o acusado não se dedique às atividades criminosas, condição na qual não se enquadra réu condenado por outro crime de tráfico de drogas.

À vista de tais considerações, torno definitiva a pena antes indicada, à míngua de quaisquer outras circunstâncias a serem consideradas. O regime inicial para cumprimento da pena será o fechado, por força de dispositivo legal expresso.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu CONDENO o réu Jorge Luiz Flausino, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de em 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, calculada a pena pecuniária na forma prevista e no valor mínimo fixados pelo artigo 43 da Lei nº 11.343/2006, por não existirem razões informadas nos autos para sua exacerbação. Concedo o direito do réu recorrer em liberdade. Oficie-se visando à incineração da substância entorpecente, na forma da lei. Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para cumprimento da pena fixada.

P.R.I.C.

Ribeirao Bonito, 29 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA